المرسوم رقم 2023- 049 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023 المحدد للرسوم والإتاوات المعدنية[2].

[2]- الجريدة الرسمية عدد 1532 بتاريخ :30 ابريل 2023.

المادة الأولى: تحدد الحقوق الجزافية الواردة في المادة 106 من القانون رقم 2008-011 الصادر بتاريخ 27 إبريل 2008، المتضمن المدونة المعدنية، على النحو التالي:

1. **رخصة البحث:**

بالنسبة للمنح، والتوسيع، والتخفيض، والتجديد، والفسخ السابق لأوانه ونقل للملكية:

المجموعة 5	500.000 أوقية جديدة.
مجموعات أخرى	1.000.000 أوقية جديدة.

2. **رخصة الاستغلال**

بالنسبة للمنح:

المجموعة 5	1.500.000 أوقية جديدة.
مجموعات أخرى	3.000.000 أوقية جديدة.

بالنسبة للتوسيع والتخفيض والتجديد والفسخ السابق لأوانه، ونقل الملكية والرهن:

المجموعة 5	2.500.000 أوقية جديدة.
مجموعات أخرى	5.000.000 أوقية جديدة.

3. **رخصة الاستغلال المعدني الصغير**

بالنسبة للمنح، ونقل الملكية، والتجديد: 800.000 أوقية جديدة.

4. **الترخيص في فتح مقلع صناعي:**

بالنسبة للمنح والتجديد، ونقل للملكية، والرهن 600.000 أوقية جديدة؛

تصفى الحقوق الجزائية الواردة في هذه المادة طبقا لترتيبات المرسوم المتعلق بالامتيازات المعدنية وبالمقالع.

المادة 2: يحدد مبلغ الإتاوة المساحية السنوية الوارد في المادة 107 من القانون، رقم 2008-011 الصـــــادر بتاريخ 27أبريل 2008 المتضـــــمن المدونة المعدنية، وتعديلاته المتلاحقة، كما يلي:

1. **رخص البحث:**

- **المجموعة 5:**

الصلاحية الأولى	500 أوقية جديدة/للكم2
الصلاحية الثانية	1.000 أوقية جديدة /للكم2
الصلاحية الثالثة	1.500 أوقية جديدة/لكم2

- **مجموعات أخرى؛**

الصلاحية الأولى	1.000 أوقية جديدة/للكم2
الصلاحية الثانية	2.000 أوقية جديدة/للكم2
الصلاحية الثالثة	3.000 أوقية جديدة/للكم2

2. **رخص الإستغلال:**

المجموعة :5	12.500 أوقية جديدة/للكم2
مجموعات أخرى	25.000 أوقية جديدة/للكم2

3. **رخص الاستغلال المعدني الصغير:**

رخصة الإستغلال	35.000 أوقية جديدة/للكم2

4. **ترخيص فتح استغلال مقلع صناعي:**

مقلع صناعي	25.000 أوقية جديدة/للكم2

تتم تصـفية الإتاوات المسـاحية السـنوية وفقًا لترتيبات المرسـوم المتعلق بالامتيازات المعدنية وبالمقالع وتدفع في حســـاب الخزينة المخصـــص لهذا الغرض. وعليه ينبغي تسديد الإتاوات خلال أجل أقصاه سنة من منح الامتياز المعدني أو المقلعي.

وإذا لم يتم تســـديد تلك الإتاوات خلال الآجال المنصـــوص عليها، فإن ترتيبات

المرسوم المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع الخاصة بإلغاء الامتياز سيتم تطبيقها. فيما يتعلق بالامتيازات المعدنية وبالمقالع القائمة، فإن ترتيبات المرســـــوم الحالي ستطبق مع ما يلزم من تعديل اعتبارا من 1 نوفمبر 2022.

المادة 3: تتم تغذية حساب الخزينة المخصص لتسديد الحقوق الجزافية و الإتاوات المساحية من الواردات الناتجة من:

- حقوق الاستلام المبينة في المرسوم المتعلق بالامتيازات المعدنية وبالمقالع ؛
- الحقوق الجزافية والإتاوات المساحية المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه؛
- الرسـوم الناتجة عن فرض العقوبات من طرف الإدارة المعدنية على مخالفة النظم؛

أي حق أو رســم أو تكلفة مرتبطة بالنشــاط المعدني و واردة في الإطار التشــريعي والتنظيمي المنظم لهذا النشـــــــــاط (الخردة، المتفجرات، مخابر التحاليل المعدنية...إلخ).

المادة 4: تتمثل أهم أبواب المصروفات المقام بها على هذا الحساب فيما يلي:

تســـيير الهيئات المكلفة بالملكية المعدنية (الســـجل المعدني) وكذا تلك المكلفة بالمتابعة والرقابة والتفتيش المعدني؛

رقابة ومتابعة نشاط البحث والتنمية للشركات المعدنية؛

إنشـــــاء وتحيين بنوك المعلومات الجيولوجية وكذا إعداد لوازم الاســـــتعلامات والاتصال لغرض الترقية المعدنية؛

تسيير الهيئات المكلفة بترقية القطاع.

المادة 5: توزع الموارد المذكورة في المادة 3 أعلاه، على النحو التالي:

1. من حدود سـقف مداخيل أقل من أو تسـاوي خمسـين مليون (50.000.000) أوقيـة جديدة؛
   - 60 ٪ لميزانية الدولة،

- 40 ٪ للوزارة المكلفة بالمعادن.

2. من حدود سقف مداخيل من خمسين مليون (50.000.000) أوقية جديدة إلى مائة مليون (100.000.000) أوقية جديدة؛
   - 70٪ لميزانية الدولة؛
   - 30٪ للوزارة المكلفة بالمعادن.
3. على مستوى مداخيل تفوق مائة مليون (100.000.000) أوقية جديدة؛
   - 75٪ لميزانية الدولة
   - 25٪ للوزارة المكلفة بالمعادن.

وسيحدد مقرر من الوزير المكلف بالمعادن طريقة توزيع المبالغ المخصصة لقطاعه من أجل سير عمل مختلف الهيئات المكلفة بتسيير الامتيازات المعدنية والمقالع ونظم المعلومات الجغرافية والترقية المعدنية.

المادة 6: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم الذي يلغي ويحل محل المراسيم التالية:

- المرسوم رقم 80/121 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1980 المحدد للرسوم والضرائب المعدنية؛
- المرسوم رقم 96/67 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1996 المعدل البعض ترتيبات المرسوم رقم 80/121 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1980 المحدد للرسوم والضرائب المعدنية؛
- المرسوم رقم 2003/002 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003 المعدل والمكمل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 96/67 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1996 المعدل البعض ترتيبات المرسوم رقم 80/121 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1980 المحدد للرسوم والضرائب المعدنية؛
- المرسوم رقم 2008-158، الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2008 ، المعدل والمكمل

لبعض ترتيبات المرسوم رقم 2003/002 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003 المعدل والمكمل لبعض ترتيبات المرســـوم رقم 96/67 الصـــادر بتاريخ 9 اكتوبر 1996 المعدل لبعض ترتيبات المرســـوم رقم 80/121 الصـــادر بتاريخ 9 يونيو 1980 المحدد للرسوم والضرائب المعدنية؛

- المرســـوم رقم 2009-176 الصـــادر بتاريخ 17 مايو 2009 ، المعدل و المكمل لبعض ترتيبات المرســـوم رقم 2008-158 الصـــادر بتاريخ 04 نوفمبر 2008، المحدد للضرائب والرسوم المعدنية.

المادة 7 : يكلف وزير البترول والمعادن و الطاقة ووزير المالية، كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.